



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/404/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

נציגות הבית המשותף ברחוב פתח תקוה 7 אשדוד
באמצעות דב ברינקר ורפי צלוליכין

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד ג'ני ריינדוביץ
שד ירושלים 18, אשדוד

נגד

1 גלברוך אלכסיי, ת.ז. [REDACTED]
פתח תקוה 7/51, אשדוד

הנתבעים:

2 גלברוך אלה, ת.ז. [REDACTED]
פתח תקוה 7/51, אשדוד

פסק דין

1. התובעת, נציגות הבית המשותף ברח' פתח תקוה 7 באשדוד, הגישה תביעה נגד הנתבעים – בעליהם הרשומים של דירה בבית המשותף.
2. בכתב התביעה ביקשה התובעת שני סעדים עיקריים נגד הנתבעים: האחד, צו עשה המורה לנתבעים לסלק את דוד השמש אשר הציבו על גג הבית המשותף; השני, חיוב הנתבעים בגין אי-תשלום דמי הוועד השוטפים בכל התקופה שמחודש פברואר 2016 ועד לחודש דצמבר 2019 לפי תעריף של 135 ₪ לחודש.

תמצית טענות הנתבעים

3. הנתבעים אינם מעוניינים להמשיך ולהשתמש במערכת חימום המים המרכזית המותקנת בבית המשותף שכן, לטענתם, אין היא מספקת מים חמים באופן העונה על צרכיהם. לפיכך החליטו להתקין דוד שמש שיחובר למערכת המים של דירתם. עוד טענו כי אין הם זקוקים להסכמה מאת נציגות הבית המשותף או להסכמת יתר בעלי הדירות בבית המשותף לשם התקנת דוד שמש.
4. אשר לחובם לתובעת בגין אי תשלום דמי ועד במשך תקופה ארוכה, טענו הנתבעים כי הם זכאים לקזז מכל חוב שלהם לנציגות את עלות תיקון הגג, אשר לפי טענתם נאלצו לבצע בעצמם ועל חשבונם במהלך חודש פברואר 2016 וזאת בעלות של 5,265 ₪ וכי הסכום על חבר הנציגות כי כנגד עלות התיקון בה נשאו יקבלו פטור מתשלום דמי ועד למשך 4 שנים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/404/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כן טענו הנתבעים כי יו"ר הנציגות לא מונה כדין וכי לא ניתנה החלטה חוקית של אסיפת בעלי הדירות בדבר גובה דמי הועד החודשיים אשר על פיו הוגשה התביעה הכספית נגדם.

5. ביום 8.7.2020 התקיים בפני דיון במעמד הצדדים. בתום הדיון ובהסכמת הצדדים, הוריתי לתובעת לכנס אסיפה כללית של בעלי הדירות שעל סדר יומה ידונו בנושאים הבאים: הצעת הנתבעים לתקן את מערכת חימום המים המרכזית; אשורור מינויים של חברי הנציגות הנוכחית לתפקידם או החלפתם במועד ששמו יעלה באסיפה; אישור דמי הועד השוטפים שעל כל דירה לשאת בהם. עוד נקבע כי התובעת תבדוק טענת הנתבעים שעלתה בדיון כי הם משלמים באופן שוטף את דמי הועד החודשיים מתחילת שנת 2020.

התנאים להצבת דוד שמש בבית משותף.

6. במהלך הדיון הוסבר לנתבע 1 כי לפי סעיף 59א לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**), עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים לשם התקנת דוד שמש בלא צורך בהסכמת יתר דיירי הבניין. וכך מורנו סעיף 59א(א), הרלבנטי לעניינו:

בעל דירה רשאי, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין במקום סביר על גג הבית המשותף שהוא רכוש משותף, דוד לחימום מים על ידי השמש (להלן – דוד שמש), ולהתקין בדרך סבירה את המיתקנים הקשורים לכך והצינורות להולכת המים לדירתו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) הוא קיבל היתר להתקנה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ומילא אחרי תנאי ההיתר;

(2) ביום מתן ההיתר לא שימש המקום שעליו יותקן דוד השמש, במשך תקופה סבירה, את בעלי הדירות למטרה כלשהי שהוסכם עליה, בין בהחלטה של בעלי הדירות ובין בהתנהגותם, והוא לא נועד ביום האמור לשמש למטרה כלשהי לפי תקנון הבית המשותף;

(3) התקנת המיתקנים והצינורות תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחזות הבית.

7. אין לפני מחלוקת כי הנתבעים לא טרחו להשיג היתר בנייה כנדרש בס"ק 1 טרם התקנת דוד השמש, וגם לא לאחר התקנתו ודי בכך כדי להעניק לתובעת את הסעד המבוקש בעניין זה.

8. בהחלטתי מיום 10.8.20 הוריתי לנתבעים לנמק בתוך 14 ימים מדוע לא יסלקו את דוד השמש. עד עתה לא הוגשה כל תגובה מטעמם.

9. משכונסה אסיפת דיירים בהתאם להחלטתי ונדחתה טענת הנתבעים כי מערכת חימום המים הסולארית תקינה ואין צורך להחליפה או לתקנה, לא נותרה בפי הנתבעים כל טענה המצדיקה את אי-סילוקו של דוד השמש שהציבו על גג הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/404/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חובם של הנתבעים לנציגות

10. באסיפת הדיירים, אשר התכנסה בהתאם להחלטת, אישר רוב מוחלט של בעלי הדירות את מינויו של מר ברינקר ליו"ר הנציגות ואת המשך כהונתו. כמו כן אשררה אסיפת הדיירים כי דמי הועד החודשיים היו ועודם בסך של 135 ₪.

11. בהחלטת מיום 10.8.20 הוריתי לנתבעים להודיע, בתוך 14 ימים, אלו תשלומים שילמו על חשבון דמי הועד השוטפים מחודש פברואר 20016 ואילך, ומדוע לא ישלמו את יתרת חובם תוך שמירה על זכותם להגיש תביעה כספית נגד הנציגות לשיפוי בגין עלות תיקון הגג בו נשאו לבדם (לטענתם). כן הוסבר לנתבעים כי הם רשאים לדרוש מאת הנציגות דו"ח הוצאות הכנסות לכל התקופה הרלבנטית. ברם, גם בעניין זה לא הוגשה כל תגובה מטעם הנתבעים עד היום.

12. בעקבות החלטת מיום 10.8.20 הגישה התובעת הודעת הבהרה ובקשה לסעד נוסף כדלקמן: החל מחודש ינואר 2020 הועמד התשלום השוטף של כל בעל דירה לידי נציגות הבית המשותף ע"ס של 155 ₪. כן הובהר כי הנתבעים החלו לשלם באופן סדיר ובמזומן, החל מחודש ינואר 2020, סך של 150 ₪. התובעת ביקשה צו המורה לנתבעים לשלם את ההפרש החודשי בסך 5 ₪ שנצבר מדי חודש וכן את עלות עמלת הפקדת המזומנים הנגבית מחשבון הבנק של הנציגות, בסך 6 ₪ בכל הפקדה. ביום 17.8.20 ניתנה החלטת המעניקה לתובעת את עיקרי מבוקשה, כמפורט בחלק האופרטיבי להלן.

13. סעיף 58 (א) קובע את חובתו של בעל דירה כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

14. א' איזנשטיין בסיפרו "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק שלישי בע' 314, 313 אומר: " הנציגות רשאית, ואף חייבת, לתבוע כל בעל דירה שאינו משלם את הוצאות ניהול הבית המשותף והחזקתו התקינה כאמור בסעיף 58 לחוק".

חובתו של דייר לשאת בתשלום על פי סעיף 58 לחוק אינה מותנית במילוי חובות של הנציגות כלפיו מדובר בחיובים נפרדים שאינם שלובים או מותנים זה בזה. הלכה בענין זה כבר נפסקה בעניינו של ד"ר שלום נגד נציגות הבית המשותף ע"א (י-ם) 58/87 שם נקבע הלכה מפורשת בענין זה: **"בחינה של החיובים השונים על פי התקנון מעלה כי אלה הנם חיובים עצמאיים. חבותו של כל בעל דירה אינה מותנית בביצוע החיובים האחרים על פי התקנון, כמו: ניהול נכון ומסודר של פנקס הכנסות והוצאות או מתן רשות לעיין בפנקס**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/404/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה ובקבלות ובמסמכים הנוגעים להן. חבותו של בעל דירה עומדת בפני עצמה גם כאשר הגורמים האחרים אינם עומדים במילוי חוב כל שהוא שהוטל עליהם."

15. בעש"א (י-ס) 51634-02-18 עומר אלבו השקעות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בבית עומר על ידי בית המשפט המחוזי כי: "לא ניתן להעלות טענת קיזוז במסגרת תביעה לתשלום דמי ניהול והחזקה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, כטענת הגנה. עיקרון זה חוזר בפסיקה כחוט השני ואף בספרות המשפטית ... הדין המהותי החל על התובענה הוא חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (ולא חוק החוזים כטענת המשיבים). חוק זה אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. כך גם לא נטען כי התקנון המוסכם מאפשר קיזוז. לפיכך אין לאפשר לנתבע להעלות טענת קיזוז בהליך זה, וממילא ההליך לא ידון בטענה כזו." (נבו, 3.6.18).

סוף דבר

16. נוכח כל האמור לעיל הנני מקבל את מלוא תביעת התובעת נגד הנתבעים ומורה כדלקמן:
- ניתן בזה צו כנגד הנתבעים, ביחד ולחוד, המורה להם לסלק את דוד השמש שהציבו על גג הבית המשותף ועל השבת הגג למצבו טרם התקנת הדוד, וזאת תוך 30 יום;
 - הנתבעים ישלמו ביחד ולחוד, את מלוא החוב מושא התביעה בסך 6,345 ₪;
 - החל מחודש ינואר 2020 על הנתבעים לשלם לתובעת סך של 155 ש"ח מדי חודש וזאת עד להחלטה אחרת של האסיפה הכללית לעניין התשלום השוטף לנציגות הבית המשותף. החל מחודש ספטמבר 2020 על הנתבעים לשלם את דמי הועד בשיק או בהעברה בנקאית, שאם לא כן יישאו בנוסף בעלות עמלת הפקדת מזומן בסך של 6 ₪ לכל תשלום;
 - הנתבעים יישאו, בחד ולחוד, בהוצאות התובעת בסך 649 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪.
 - חוב כספי שעל הנתבעים לשלם לתובעת לפי פס"ד זה, ייעשה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסה"ד ולאחר מכן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק;
 - המזכירות תמציא את פסה"ד לצדדים.

ניתן ביום 18 נובמבר 2020, ב' כסלו תשפ"א, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין